

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 497/2539 นาย รมย์หรือรม ไตรศรี
นาย สุรินทร์ ไตรศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง, มาตรา 179, มาตรา 182, มาตรา 249

ที่จำเลยฎีกาว่าการที่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเบิกความต่อศาล เป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิที่จะรับมรดกตามที่จะได้รับตามบันทึกข้อตกลงทั้งสิ้น นั้นเมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้คดีไว้เช่นนั้นจึงไม่มีประเด็นดังกล่าวในศาลชั้นต้นแม้ ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ตามที่จำเลยอุทธรณ์ก็ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกัน โดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยไว้ใน คดีแพ่งหมายเลขแดงที่218/2534ว่าบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข.2มีลักษณะเป็น สัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างโจทก์กับจำเลยจำเลยไม่ได้ กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มี สิทธินำคดีมาฟ้องเมื่อจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวไม่ได้อุทธรณ์คดีดังกล่าว ถึงที่สุดแล้วดังนี้คำพิพากษาในคดีดังกล่าวจึงผูกพันโจทก์จำเลยในคดีนี้ซึ่งเป็นคู่ ความในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรคหนึ่ง ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ บันทึกข้อตกลงนั้น ยังมีผลใช้บังคับอยู่โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า นายเริง ไตรศรี เป็นบิดาโจทก์และจำเลยทั้งหกนายเริงเป็น
เจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 275 หมู่ที่ 4 ตำบล
โคกลอย อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา นายเริง
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ผู้ใด ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2533 จำเลยทั้งหกแต่งตั้งจำเลยที่ 5 เป็น
ตัวแทนตกลงกับโจทก์และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือตามสำเนาบันทึก
ข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โดยจำเลยทั้งหกตกลงยอมแบ่งที่ดินแปลงดัง
กล่าวให้โจทก์ 7 ไร่ พร้อมเงินอีก 50,000 บาท โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทั้ง
หกไปทำการแบ่งแยกที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอตะกั่วทุ่งให้โจทก์ในวันที่ 20
มีนาคม 2535 แต่จำเลยทั้งหกไม่ไปสำนักงานที่ดินนั้นตามกำหนด เจ้าพนักงานที่ดิน
แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้จัดการมรดกของนายเริงแล้วโจทก์จึงยื่นคำขออายัดที่ดินแปลงดังกล่าวต่อเจ้า
พนักงานที่ดินนายอำเภอตะกั่วทุ่งได้รับคำขออายัดของโจทก์แล้ว ขอให้บังคับจำเลย
ทั้งหกหรือจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเริง ไตรศรีไปจัดการแบ่งแยก
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 275 ให้แก่โจทก์ 7 ไร่
แล้วจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ณ สำนักงานที่ดินอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
และให้จำเลยทั้งหกชำระเงินให้โจทก์ 50,000 บาท ในวันแบ่งแยกที่ดินนั้น

จำเลยทั้งหกให้การและฟ้องแย้งและแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 1
เป็นผู้จัดการมรดกของนายเริง ไตรศรี นายเริงเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 275 ตำบลโคกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด
พังงาจำเลยทั้งหกมอบหมายให้จำเลยที่ 5 เป็นตัวแทนทำบันทึกข้อตกลงฉบับลงวัน
ที่ 11 พฤศจิกายน 2533 ตามสำเนาบันทึกข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 กับ
โจทก์ แต่โจทก์บอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วโดยโจทก์ให้ทนายความมีหนังสือลงวันที่
4 มกราคม 2534 ขอเลิกสัญญาไปยังจำเลยที่ 5 ในฐานะตัวแทนจำเลยทั้งหกว่าโจทก์

ไม่ประสงค์จะรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวเนื้อที่ 7 ไร่พร้อมเงิน 50,000 บาท ต่อมา โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งหกขอแบ่งทรัพย์สินมรดกของนายเริงในฐานะทายาทโดยธรรมต่อ ศาลชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 32/2534 หมายเลขแดงที่ 218/2534 โจทก์เบิก ความในคดีดังกล่าวว่าหนังสือเลิกสัญญาลงวันที่ 4 มกราคม 2534 ที่แจ้งไปยังจำเลย ที่ 5 นั้นเป็นการทำถูกต้องตามความประสงค์ของโจทก์ โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะรับโอน ที่ดินจำนวน 7 ไร่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 275 และเงิน จำนวน 50,000 บาทอีกต่อไปโจทก์ได้แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งขอเลิกสัญญาตาม บันทึกรื้อถอนดังกล่าวกับจำเลยทั้งหกแล้ว โจทก์ไม่อาจฟ้องขอแบ่งที่ดิน 7 ไร่และ เงิน 50,000 บาทได้ การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาตามบันทึกรื้อถอนเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 2 และฟ้องจำเลยทั้งหกเป็นคดีดังกล่าว ทั้งที่จำเลยทั้งหกไม่ได้ผิดสัญญา แต่โจทก์เองเป็นฝ่ายผิดสัญญาเป็นเหตุให้จำเลยทั้งหกได้รับความเสื่อมเสียเกียรติยศ ทำให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชังจากเพื่อนบ้านและคนทั่วไปว่าเป็นคนโกง ต้องเสีย เวลาทำงานหาเลี้ยงชีพและเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต่อสู้คดี ซึ่งบันทึกรื้อถอนดัง กล่าวระบุว่าหากโจทก์ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้จำเลยทั้งหกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้โจทก์ผิดสัญญาไม่ไปรับโอนที่ดินและเงินตามบันทึกรื้อถอนแล้วกลับบอก เลิกสัญญาทั้งฟ้องคดีโดยไม่ชอบ ทำให้จำเลยทั้งหกได้รับความเสียหายจำเลยทั้งหก ขอคิดค่าเสียหายจากโจทก์คนละ 30,000 บาทขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้แก่จำเลยทั้งหกคนละ 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 218/2534 ว่า จำเลยทั้งหกไม่ได้กระทำการอันใดเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง ส่วนโจทก์จะมีสิทธิตาม สัญญาประนีประนอมยอมความอย่างไร ก็ชอบที่จะดำเนินการบังคับไปตามสิทธิของ ตนโดยไปดำเนินการทางสำนักงานที่ดินต่อไปโจทก์และจำเลยทั้งหกไม่ได้อุทธรณ์

คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นข้อตกลงตามสัญญาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ยังมีผลบังคับอยู่ต่อมาโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งหกแบ่งแยกที่ดินและชำระเงิน 50,000 บาทให้โจทก์ตามข้อตกลง แต่จำเลยทั้งหกไม่ปฏิบัติตามจำเลยทั้งหกจึงโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งหกเป็นคดีนี้ได้จำเลยทั้งหกไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกหรือจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายเริง ไตรศรี จดทะเบียนแบ่งแยกโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 275 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่ 7 ไร่ ให้โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งหก ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินให้โจทก์จำนวน 50,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยทั้งหก

จำเลย ทั้ง หก อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง หก ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์และจำเลยทั้งหกเป็นบุตรของนายเริง ไตรศรี นายเริงเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 275 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสารหมายเลข 1 นายเริงถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 หลังจากนั้นจำเลยที่ 5 ในฐานะทายาทของนายเริงและตัวแทนของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ทายาทของนายเริงได้ทำสัญญากับโจทก์ตามสำเนาบันทีกตกลงเอกสารหมายเลข 2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2533 โดยจำเลยทั้งหกตกลงแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 275 ด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ 7 ไร่ ให้โจทก์พร้อมเงิน 50,000 บาท จำเลยทั้งหกจะไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันทำบันทึกข้อตกลงและโจทก์ยินยอมสละมรดกอื่น ๆ ของนายเริง แต่เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยทั้งหกยังไม่สามารถจดทะเบียนแบ่งแยกโอนที่ดินและมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ได้ โจทก์มีหนังสือตามสำเนาหนังสือเอกสารหมายเลข 1 บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยทั้งหกแล้วโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งหกให้แบ่งที่ดินมรดก 5 แปลงของนายเริงให้แก่โจทก์เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 32/2534 หมายเลขแดงที่ 218/2534 ของศาลชั้นต้น

โจทก์เบิกความในคดีดังกล่าวตามสำเนาคำเบิกความเอกสารหมายเลข 3 ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าบันทึกข้อตกลงตามสำเนาบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 2 มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งหก จำเลยทั้งหกไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง ส่วนโจทก์จะมีสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างไรก็ชอบที่จะดำเนินการบังคับไปตามสิทธิของตนโดยไปดำเนินการทางสำนักงานที่ดินต่อไป และพิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยทั้งหกไม่อุทธรณ์คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว

ที่จำเลยทั้งหกฎีกาว่า การที่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาตามสำเนาหนังสือเอกสารหมายเลข 1 และเบิกความต่อศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 218/2534 ตามสำเนาคำเบิกความเอกสารหมายเลข 3 เป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิที่จะรับมรดกตามที่จะได้รับตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 2 ทั้งสิ้นโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องตามสำเนาบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 2 นั้น เห็นว่าจำเลยมิได้ให้การต่อสู้คดีไว้เช่นนั้น จึงไม่มีประเด็นดังกล่าวในศาลชั้นต้น แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จะหยิบยก

ชั้นวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งหกอุทธรณ์ก็ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยทั้งหกฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งหกปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามสำเนابันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.2 นั้น เมื่อได้ความว่าศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 218/2534 ของศาลชั้นต้นว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งหก จำเลยทั้งหกไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง ส่วนโจทก์จะมีสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างไร ก็ชอบที่จะดำเนินการบังคับไปตามสิทธิของตนทางสำนักงานที่ดินต่อไป โดยโจทก์และจำเลยทั้งหกซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวไม่ได้อุทธรณ์คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ดังนี้ คำพิพากษาในคดีดังกล่าวจึงผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งหกในคดีนี้ซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่งว่า โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้บันทึกข้อตกลงนั้นจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ โจทก์มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งหกปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ตามฟ้อง

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ